

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4090/2532

นายสุภัทร อุดลประเสริฐสุข
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนชาติ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 369, มาตรา 810, มาตรา 812

ป.วิ.พ. มาตรา 148

ในคดีก่อนประเด็นแห่งคดีมีว่า โจทก์ (จำเลยในคดีนี้) มีสิทธิเรียกค่าเสียหายในการเป็นตัวแทนซื้อขายหุ้นให้แก่จำเลย (โจทก์ในคดีนี้) ได้หรือไม่ แต่สำหรับประเด็นในคดีนี้มีว่าโจทก์มีสิทธิเรียกเงินมัดจำคืนจากจำเลยได้หรือไม่ ดังนั้น แม้จะเป็นคู่ความรายเดียวกัน แต่ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยอาศัยเหตุคนละอย่าง กรณีจึงไม่เป็นการฟ้องซ้ำตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 148

โจทก์ได้จ่ายเงินให้แก่จำเลยไว้เพื่อใช้ซื้อหุ้นให้แก่โจทก์จำเลยได้จัดการซื้อหุ้นให้แก่โจทก์ตามคำสั่งของโจทก์แล้ว แต่ต่อมาปรากฏว่าจำเลยได้นำหุ้นเหล่านั้นออกขายให้แก่บุคคลภายนอกไปโดยโจทก์มิได้สั่ง การที่จำเลยได้ขายหุ้นของโจทก์ให้แก่บุคคลอื่นไปโดยพลการ โดยไม่ได้รับความยินยอมและอนุญาตจากโจทก์นั้น ถือได้ว่าจำเลยได้กระทำไปโดยปราศจากอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจที่โจทก์มอบหมายไว้ จำเลยจึงต้องรับผิดชอบโจทก์ ต้องคืนเงินและทรัพย์สินที่ได้รับไว้เกี่ยวกับการเป็นตัวแทนให้แก่โจทก์ทั้งหมด

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์สมัครเป็นลูกค้าของจำเลย ให้จำเลยเป็นตัวแทนซื้อหลัก
ทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โจทก์ฝากเงินมัดจำในการซื้อหุ้นไว้ให้แก่
จำเลยหลายครั้งรวม ๑๒๕,๑๑๒.๕๐ บาท จำเลยได้ซื้อหุ้นให้แก่โจทก์หลายครั้งรวม
๖,๐๐๐ หุ้น เป็นเงิน ๒,๐๘๘,๐๐๐ บาท ต่อมาจำเลยได้ขายหุ้นไปโดยไม่สุจริต ได้เงิน
๑,๖๕๓,๘๐๐ บาท จำเลยจึงหักเงินที่โจทก์มัดจำไว้ทั้งหมดและฟ้องเรียกค่าเสียหาย
จากโจทก์ ศาลชั้นต้นพิพากษาคดีถึงที่สุดว่า จำเลยไม่มีอำนาจเรียกค่าเสียหายจาก
โจทก์ จำเลยจึงต้องคืนเงินมัดจำให้โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน ๑๖๖,๑๙๖.๕๐
บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๘ บาท จากต้นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท วันละ ๖ บาท จาก
ต้นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท วันละ ๔ บาท จากต้นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท และดอกเบี้ยร้อยละ
๑๔.๖ ต่อปี ของต้นเงิน ๓๕,๑๑๒.๕๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า โจทก์ผิดสัญญา จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกเงินมัดจำคืน ฟ้องของ
โจทก์เป็นฟ้องซ้ำ คดีขาดอายุความแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๑๖๖,๑๙๖.๕๐ บาทแก่โจทก์พร้อมทั้ง
ดอกเบี้ยวันละ ๘ บาท จากต้นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท ดอกเบี้ยวันละ ๖ บาท จากต้นเงิน
๓๐,๐๐๐ บาท ดอกเบี้ยวันละ ๔ บาท จากต้นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท และดอกเบี้ยอัตรา
ร้อยละ ๑๔.๖ ต่อปี จากต้นเงิน ๓๕,๑๑๒.๕๐ บาท ตามลำดับ นับจากวันถัดจากวัน
ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่า คู่ความในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๓๓๕๕/๒๕๒๕ ของศาลชั้นต้น เป็นคู่ความรายเดียวกันกับคดีนี้ ประเด็นข้อพิพาทในคดีดังกล่าวก็เป็นเรื่องที่ฟ้องและพิพาทกันด้วยเรื่องผิดสัญญาตัวการตัวแทน ซึ่งคดีนี้โจทก์ตั้งฐานฟ้องจำเลยในเรื่องผิดสัญญาตัวการตัวแทนอันเป็นสัญญาเดียวกันกับคดีดังกล่าวอีก กรณีจึงเป็นการพิพาทกันในประเด็นข้อพิพาทที่ซ้ำกันฟ้องโจทก์จึงเป็นฟ้องซ้ำนั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ในคดีก่อนประเด็นแห่งคดีมีว่า โจทก์ (จำเลยในคดีนี้) มีสิทธิเรียกค่าเสียหายในการเป็นตัวแทนซื้อขายหุ้นให้แก่จำเลย (โจทก์ในคดีนี้) ได้หรือไม่แต่สำหรับประเด็นในคดีนี้มีว่า โจทก์มีสิทธิเรียกเงินมัดจำคืนจากจำเลยได้หรือไม่ ดังนั้น แม้จะเป็นคู่ความรายเดียวกัน แต่ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยอาศัยเหตุคนละอย่าง กรณีจึงไม่เป็นการฟ้องซ้ำตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๔๘

ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกเงินคืนจากจำเลยนั้นเกี่ยวกับปัญหาข้อนี้ข้อเท็จจริงได้ความตามทางนำสืบของโจทก์และจำเลยว่ โจทก์ได้จ่ายเงินให้แก่จำเลยไว้เพื่อใช้ซื้อหุ้นให้แก่โจทก์ ดังปรากฏตามเอกสารหมาย จ.๑ ถึง จ.๔ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๕,๑๑๒.๕๐ บาท จำเลยได้จัดการซื้อหุ้นให้แก่โจทก์ตามคำสั่งของโจทก์แล้ว แต่ต่อมาปรากฏว่าจำเลยได้นำหุ้นนั้นออกขายให้แก่บุคคลภายนอกไปโดยโจทก์มิได้สั่ง ซึ่งศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยไว้ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๓๓๕๕/๒๕๒๕ ว่า การกระทำของจำเลย (โจทก์ในคดีนั้น) ไม่เป็นประโยชน์ต่อโจทก์ (จำเลยในคดีนั้น) จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากโจทก์ได้ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่จำเลยได้ขายหุ้นของโจทก์ให้แก่บุคคลอื่นไปโดยผลการ โดยไม่ได้รับความยินยอมและอนุญาตจากโจทก์นั้น ถือได้ว่าจำเลยได้กระทำไปโดยปราศจากอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจที่โจทก์มอบหมายไว้ จำเลยจึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ต้องคืนเงินและทรัพย์สินที่ได้รับไว้เกี่ยวกับการเป็นตัวแทนให้แก่โจทก์ทั้งหมด

พิพาทษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระต้นเงินจำนวน ๑๒๕,๑๑๒.๕๐ บาทพร้อมทั้ง ดอกเบี้ยวันละ ๘ บาท จากต้นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ วันละ ๖ บาทจากต้นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ จนกว่าจะชำระเสร็จ วันละ ๔ บาท จากต้นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๒๑ จนกว่าจะชำระเสร็จ และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๔.๖ ต่อปี จากต้นเงิน ๓๕,๑๑๒.๕๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้แก่โจทก์ แต่ทั้งนี้ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๔๑,๐๘๔ บาท กับ ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา ๑,๕๐๐ บาทแทนโจทก์.

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

ศาลแพ่ง - นายปรีชา บุรณะไทย

ศาลอุทธรณ์ - นายวัชรินทร์ รักขพันธ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ